الصحابة، وكان يروي قول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في ذلك: سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنّوا ، فقد اهتدى، ومن استنصر بها فمنصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.

وكان مالك يعجب بهذا الكلام ويستمسك به، ويرى أن الأخذ به هو السنة المحكمة.

هذا ولكنه لم يكن يجعل قول التابعي في مقام من السنة كقول الصحابي، سوى بعض التابعين الذين كان لأقوالهم اعتبار عنده، لمقامهم من الفقه، أو لتحريهم الصدق، أو لمناقبهم وسابقتهم في الإسلام كعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري، ونافع، ومن في درجتهم.

وكان رضى الله عنه أكثر الأئمة الأربعة ذكراً للإجماع واحتجاجاً به. فكان يقول : ما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه.

وكان يعتبر عمل أهل المدينة مصدرا فقهيا يعتمد عليه في فتاواه، ويستشهد لذلك بقوله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) حيث أن عمل أهل المدينة هو نقل لما كان عليه أولئك الأصحاب، وهو ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمعوا عليه.

ويقول أبو زهرة :

وأساس هذه الحجة : أن القرآن المشتمل على الشرائع وفقه الإسلام نزل به، وأهلها هم أول من وجه إليهم التكليف، ومن خوطبوا بالأمر والنهى، وأجابوا داعي الله فيما أمر، وأقاموا عمود الدين، إلى آخر ما ذكره من ذلك. وكان كثيراً ما يرجع إلى هذا الأصل في مناظراته وفتاواه.

فقد سأله أبو يوسف عن مقدار الصاع فقال خمسة أرطال وثلث.

فقال أبو يوسف: ومن أين قلتم ذلك؟

فقال مالك لبعض